

1523124-98.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/03/2022

... síntese, que já foi condenado uma vez no tráfico. Não conhece Adailton. Conhece Bruno. No dia em que foi preso estava com Felipe, apelido "carioca" em um bar bebendo, em Itaquera. Ficou no bar até 01:10, 01:20 horas da manhã. Foi de carona embora para casa com o corréu Bruno. Bruno levou no carro dele o interrogando e o Felipe. Não se recorda que carro era. No caminho estava tendo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1523124-98.2021.8.26.0228 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523124-98.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2259857/2021 - 63º D.P. VILA

JACUI, 20426109 - 63º D.P. VILA JACUI, 4910/21/326 - 63º D.P. VILA JACUI, 2259857 - 63º D.P. VILA JACUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADAILTON AZEVEDO e outros

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

ADAILTON AZEVEDO, JHONATHA SANTANA DA SILVA e BRUNO RODRIGUES DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I, c.c o art. 61, II, "j", ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, em 23 de setembro de 2021, por volta da 00h19min, na Avenida Doutor Custódio de Lima, altura do n.º 1, Vila Jacuí, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, agindo em concurso de pessoas e previamente ajustados, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um

aparelho celular marca Motorola, R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie, um documento CNH e cartões bancários, de propriedade da vítima Ivaldo Fernandes Freitas (v. boletim de ocorrência de fls. 08/11, auto de exibição e apreensão a fls. 30/31 e auto de avaliação a fls. 28/29).

Consta da denúncia que, segundo apurado, na data dos fatos, os denunciados ingressaram em uma obra onde a vítima é vigilante e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a abordaram e subtraíram os bens acima elencados.

É da inicial que, em seguida, de posse dos bens subtraídos, os denunciados embarcaram em um veículo Fiat 147, placas BMU-6861 e fugiram do local.

Narra a denúncia que, policiais militares foram acionados via COPOM acerca da ocorrência do roubo acima narrado e, munidos das informações do veículo utilizado pelos indivíduos, passaram a patrulhar a região dos fatos, conseguindo encontrá-los nas proximidades dos fatos.

Extraí-se da exordial que, referidos agentes públicos efetuaram a abordagem do automóvel, encontrando no interior dele um revólver calibre 38, marca Taurus, municiado com 5 cartuchos, além do aparelho celular e da quantia em dinheiro subtraídos do ofendido.

Segundo a acusação, diante dos fatos, os denunciados foram presos em flagrante delito e conduzidos ao distrito policial, onde foram formalmente reconhecidos pela vítima (v. auto de reconhecimento a fls. 27).

Por fim, extraí-se da inicial que o crime foi praticado na vigência de estado de calamidade pública, ocasionado pela Pandemia de COVID-19.

Por decisão exarada no dia 23 de setembro de 2021, as prisões em flagrante foram homologadas e convertidas em prisão preventiva com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal (fls. 74/78).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 06 de outubro de 2021 (fls. 131/132).

Os réus foram citados (fls. 190, 193 e 198).

A Defensoria Pública apresentou Resposta à Acusação em favor do réu JHONATHA (fl. 203).

Foi mantido o recebimento da denúncia em relação ao réu JHONATHA em decisão datada de 23 de novembro de 2021 (fls. 204/205).

A Defensoria Pública apresentou Resposta à Acusação em favor do réu ADAILTON e requereu, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado (fl. 210).

Por decisão exarada aos 24 de novembro de 2021, foi mantido o recebimento da denúncia em relação ao réu ADAILTON (fls. 212/213).

A Defesa constituída do réu BRUNO apresentou Resposta à Acusação as fls. 215/216 e também foi mantido o recebimento da denúncia para o denunciado Bruno (fls. 222/223).

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas a vítima, as testemunhas policiais militares, uma testemunha arrolada pela Defesa do Réu Bruno, e, em seguida, os réus foram interrogados.

Encerrada a instrução, em alegações finais o Ministério Público requereu, em suma, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação dos Réus, nos termos da denúncia.

A Defesa constituída do Réu BRUNO, por sua vez, requereu, em síntese, a absolvição do Réu.

A Defensoria Pública, a seu turno, em favor dos Réus ADAILTON e JHONATHA requereu, em síntese, a absolvição dos réus, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) a fixação de eventual pena no mínimo legal e a outorga de regime prisional diverso do fechado, considerando a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o período de prisão cautelar dos réus, que no presente caso ultrapassou dois meses; b) o afastamento da agravante mencionada na denúncia (art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal), uma vez que o estado de calamidade decretado em virtude da pandemia em nada contribuiu ou facilitou a execução do delito, devendo existir nexo entre a situação vivenciada no período de calamidade pública e o crime cometido, sob pena de se caracterizar responsabilidade penal objetiva, refutada por nosso ordenamento

jurídico; c) o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no § 2º-A, inciso I, do art. 157, do Código Penal; d) a concessão aos acusados do direito de apelarem em liberdade, eis que ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

Por decisão as fls. 238/239 foi deliberado que fosse providenciada a juntada aos autos do laudo pericial de exame na arma de fogo apreendida as fls. 30/31 (um revólver calibre 38, da marca Taurus).

O laudo pericial de exame no revólver apreendido foi acostado as fls. 245/249.

O Ministério Público reiterou as alegações finais já deduzidas em audiência de instrução e julgamento (fl. 253).

A Defensoria Pública reiterou alegações finais de fls. 233/235 (fl. 259).

As fls. 261/262 a Defesa constituída do Réu Bruno pugnou, em síntese, que a avaliação do juízo seja distinta entre todos os acusados e o Réu BRUNO possa ter sua conduta incriminada de forma completamente distinta dos outros acusados e que ele, caso não possa ser considerado inocente, a ele seja atribuída apenas a reprimenda de que os atos que possa ter realizado, no grau em que se pode afirmar tenha sido sua participação, com algum nível de certeza, e não seja condenado por atos muito mais gravosos do que realmente possa ter participado.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer que a ação penal é parcialmente procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram claramente a materialidade do delito de roubo narrado na denúncia, bem como que os réus são seus autores.

Houve realmente a prática do crime de roubo duplamente majorado, cuja materialidade restou confirmada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 06/07), Boletim de Ocorrência (fls. 08/11), Auto de Avaliação (fls. 28/29), Auto de Exibição, Apreensão e Entrega (fls. 30/31), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

De início, verifica-se que a vítima Ivaldo Fernandes Freitas realizou o reconhecimento dos três Réus nas duas oportunidades em que foi ouvida, na fase policial e em juízo.

Com efeito, consoante Auto de Reconhecimento de Pessoa a fl. 27, a vítima reconheceu os réus como as pessoas que efetuaram o roubo.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima Ivaldo Fernandes Freitas prestou declarações coesas e seguras, realizando o reconhecimento dos três Réus em audiência. Reconheceu os indivíduos com os números "1" (Adailton), "3" (Jhonatha) e "4" (Bruno) como os autores do crime. Extraí-se de suas declarações que prestava serviço para uma empresa de segurança. Na noite de 22 ou 23 dois rapazes abordaram o declarante e com arma em punho, se não se engana, calibre 38 e fazia menção de outra na cintura. Esses indivíduos que lhe abordaram foram "1" e "3". Pediram para que ficasse tranquilo e o que iriam levar era da empresa, tinha seguro. Manteve a calma e o número "4" chegou com o veículo e eles começaram a carregar os bens da empresa, maquinários. Na carteira do declarante tinha em média R\$ 130,00, 140,00. O indivíduo de número "4" usava um veículo Fiat 147. O indivíduo com número "1" era o responsável por ficar com o declarante. Eles foram embora carregando os materiais. O furto foi por volta de uma da manhã. Na Delegacia fez o reconhecimento dos réus e recuperou o celular e o dinheiro. O reconhecimento que fez na delegacia foi seguro. Depois o rapaz da empresa com o rapaz da obra foram fazer adendo com os materiais subtraídos.

Também foi ouvida em juízo a testemunha Marcelo Silva de Araújo, policial militar, extraíndo-se de seu depoimento, em suma, que na oportunidade estava em patrulhamento e passou um Fiat 147 e três indivíduos no veículo. O passageiro jogou algo para fora do carro. Conseguiram aborda-los. Viu que era uma arma. Efetuaram a prisão dos indivíduos e foram encontrar com a vítima. A vítima era um vigilante de uma obra. Com eles tinha uma quantia, inferior a R\$ 150,00 e o celular foi

recuperado. Cerca de trinta, 40 minutos entre a comunicação do Copom e a abordagem dos indivíduos. Adailton dispensou a arma. Bruno era o motorista. O réu Jonatha estava no banco de trás. A vítima reconheceu os três indivíduos na delegacia. Ainda foi colhido em juízo o depoimento da testemunha Willian Luiz Batista Ribeiro, policial militar, extraíndo-se de seu depoimento, em síntese, que reconhece os réus em audiência. Estavam em patrulhamento e o Copom irradiou um roubo onde três indivíduos em um Fiat, armados, teriam realizado o roubo e levado pertences da obra e do vigia. Durante o patrulhamento se depararam com o veículo e optaram pela abordagem. Os indivíduos começaram a se evadir. O carona, passageiro dispensou um objeto. Fizeram a abordagem e viram o objeto dispensado, era um revólver calibre 38. Com Adailton foi localizado dinheiro. Fizeram contato com a vítima e ela reconheceu o celular e os três indivíduos. O Delegado fez o reconhecimento. Foi ouvida ainda a testemunha arrolada pela Defesa do Réu Bruno, Priscila Viviane Silvério, que narrou, em síntese, que conhece o Réu Bruno do bar da depoente, ele é cliente. O réu Bruno sempre está no bar da depoente. Ele sai tarde do bar. Acredita já ter visto os corréus no bar. Não tem certeza se já viu os três juntos no bar. Ao serem interrogados em juízo, os réus negaram a prática delitiva. Extrai-se do interrogatório do Réu ADAILTON, em síntese, que já foi condenado umas duas vezes. Saiu de vencida, ficou três meses na rua. Não sabia que se encontrava foragido. Nunca viu os corréus. Não conhecia a vítima. Nunca tinha sido abordado antes pelos policiais militares que hoje foram ouvidos. Ao ser interrogado em juízo o Réu JHONATHA, narrou, em síntese, que já foi condenado uma vez no tráfico. Não conhece Adailton. Conhece Bruno. No dia em que foi preso estava com Felipe, apelido "carioca" em um bar bebendo, em Itaquera. Ficou no bar até 01:10, 01:20 horas da manhã. Foi de carona embora para casa com o corréu Bruno. Bruno levou no carro dele o interrogando e o Felipe. Não se recorda que carro era. No caminho estava tendo abordagem. O carro do Bruno "morreu" e foram abordados. O carro era do Felipe, mas quem estava dirigindo era Bruno. Deixaram Felipe em casa. Felipe emprestou o carro para o Bruno levar o interrogando em casa em Guarulhos. Quando o carro "morreu" só estavam o interrogando e Bruno. Nunca viu a vítima. Nunca tinha visto os policiais militares que foram hoje ouvidos. Infere-se do interrogatório do réu BRUNO, em síntese, que já sofreu condenação em 2008, réu confesso em roubo. Não conhece os corréus. O único que tem alguma ligação é o Réu Jhonatha. No dia da ocorrência Jhonatha estava com o "carioca" e o amigo pediu para que levasse eles. Deixou "Carioca" nas proximidades do bar. O carro era do "Carioca". "Carioca" mora um pouco mais para baixo do bar, deixou "Carioca" na esquina, não na porta, mas próximo da casa, por causa do trajeto. O carro de "Carioca" ficou com o interrogando para levar Jhonatha até Guarulhos. Não conhecia Jhonatha até aquela data, só conhecia "Carioca". O interrogando mora próximo ao bar onde estavam. Iria voltar com o carro para a residência do interrogando. A polícia abordou e para o interrogando era uma abordagem de rotina. Quando se deparou com os policiais se assustou porque estava sem o documento do carro. O carro "morreu". No entanto, diante de todos os elementos de prova colhidos aos autos, a negativa de autoria apresentada pelos réus restou isolada no conjunto probatório, não podendo ser acolhida para inocentá-los. Há de se dar crédito à versão apresentada pela vítima, que procurou narrar os fatos com detalhes. Mesmo porque, pessoa desinteressada, nenhum motivo teria para incriminar gratuitamente os réus. Nesse passo são elucidativos os seguintes julgados extraídos do Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Coordenadores Alberto Silva Franco e Rui Stoco, Editora RT, Vol. 2, 2ª edição, 2004: Prova. Roubo. Palavra da vítima. Valor. - "Em crimes contra o patrimônio, como o roubo, normalmente praticados longe das vistas de testemunhas, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a do réu" (TACRIM-SP - 16ª C. - AP 132.620-9/9 - Rel. Mesquita de Paula - j. 03.10.2002 - Rolo/flash 1530/186). (grifos nossos) Prova. Crimes patrimoniais. Palavra da vítima. Valor. - "Nos crimes patrimoniais, a increpação firme e direta da vítima, que reconheceu o réu sem hesitar, é certamente a pedra fundamental da acusação" (TACRIM-SP - 8º Gr.Cs. - Ver. 427.712/1 - Rel. Carlos Biasotti - j. 22.05.2003 - Rolo/flash 2004/218). (grifos nossos)

Na mesma senda, o seguinte julgado:

Apelação. Réus condenados pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes - Recurso da defesa - Pretendida absolvição pela fragilidade do conjunto probatório supostamente inapto a gerar a condenação. Condenação, todavia, que efetivamente se impunha face ao conjunto probatório contido nos autos, sobretudo prova testemunhal e encontro da "res" em poder dos agentes, plenamente indicativo da ocorrência material do fato e da autoria atribuída aos recorrentes, e da configuração da causa de aumento referida - Ônus da defesa quanto aos fatos desconstitutivos de que não se desincumbiu a contento. Recurso improvido". (Apelação criminal 8755233400. Relator: Salles Abreu. 4ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 11/09/2007. Data de registro: 26/10/2007). (grifos nossos)

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que as ilustres Defesas não apresentaram nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Neste sentido, Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

Da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (se há o concurso de duas ou mais pessoas).

A majorante do concurso de agentes, prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, extrai-se claramente da prova oral colhida, não restando dúvidas de que os réus agiram conjuntamente para a prática do crime de roubo.

No mais, consoante elucidativo julgado:

TACRSP: "Ao reconhecimento da coautoria no crime de roubo não se reclama a participação efetiva de cada agente em cada ato executivo, podendo haver repartição de tarefas" (RJDTACRIM 18/134).

Registre-se que o corréu Bruno concorreu para a realização do roubo, não se podendo afirmar que sua conduta foi de menor importância, pois, segundo declarações da vítima, o Réu Bruno chegou com o veículo e eles começaram a carregar os bens da empresa, maquinários.

Da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal (se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo).

A majorante do emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, inciso I do Código Penal) restou demonstrada nos autos. Com efeito, a vítima Ivaldo Fernandes

Freitas reafirmou o que já havia dito em solo policial: um dos acusados estava armado com um revólver 38. Além disso, consoante Auto de Exibição, Apreensão (fls. 30/31) foi apreendida a arma e periciada, conforme laudo as fls. 245/249, de onde se extrai "ensaios experimentais aqui efetuados permitiram verificar que esta arma se encontrava apta à realização de tiros".

Por fim, deve ser afastada a agravante de terem os agentes cometido o crime em ocasião de calamidade pública, artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal. Com efeito, em que pese o Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020, ter reconhecido a ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, em virtude da atual pandemia em razão do coronavírus (COVI-19), in casu, não restou demonstrado que os agentes tenham se aproveitado da situação para a prática do crime de roubo, ausente prova de nexo de causalidade entre a pandemia e a conduta praticada pelos réus.

Vem a lume trecho de elucidativo julgado da 2ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Não se nega a situação para lá de delicada que o mundo vive, mas a agravação da pena deve ser reservada a casos concretos, nos quais o agente se vale da calamidade pública para a prática do delito, como a hipótese de desvio de verba pública destinada à saúde ou o superfaturamento de itens essenciais ao combate do vírus mortal". (Apelação Criminal nº 1525440-21.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, Relator Francisco Orlando, 24 de fevereiro de 2021). (grifos nossos).

No mesmo sentido: V. Acórdão do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Apelação Criminal nº 1514467-07.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, Relator Paulo Rossi, 23 de março de 2021 e Habeas Corpus nº 629867/SP do Colendo Superior Tribunal de Justiça, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, de 01 de fevereiro de 2021.

Então, a circunstância agravante deve ser afastada.

Assim, entendendo perfeitamente comprovada a materialidade do crime, bem como a autoria, é necessária a condenação dos réus como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II c.c §2º-A, I, do Código Penal.

Passo à aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal

Em primeira fase verifico que o réu BRUNO ostenta mau antecedente, conforme se infere da folha de antecedentes acostada as fls. 170/173 e certidão acostada as fls. 181/182, consistente em uma condenação anterior pela prática do crime de roubo majorado em processo no 0021552-90.2008.8.26.0050, da 14ª Vara Criminal da Capital, com trânsito em julgado para a Defesa em 22/02/2010 (fl. 227). Em relação ao réu ADAILTON verifico que, além de reincidente, circunstância que será apreciada apenas em segunda fase de aplicação de pena, possui maus antecedentes. Com efeito, consoante folha de antecedentes (fls. 41/51) e certidão (fls. 62/65), o réu ADAILTON apresenta: a) condenação anterior pelo crime de ameaça e lesão corporal em processo no 1525170-31.2019.8.26.0228, da Vara Regional Leste 2 de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher do Foro Regional V de São Miguel Paulista, com trânsito em julgado para a Defesa aos 23/10/2020; b) condenação anterior pelo crime de roubo majorado tentado em concurso formal em processo no 0001999-08.2018.8.26.0050, da 29ª Vara Criminal da Capital, com trânsito em julgado para a Defesa aos 27/03/2019 e, c) condenação anterior pelo crime de roubo tentado em concurso formal em processo no 0094632-82.2011.8.26.0050, da 17ª Vara Criminal da Capital, com trânsito em julgado para a Defesa aos 26/05/2014.

Assim, em razão do mau antecedente, aumento a pena em 1/6 para os réus BRUNO e ADAILTON, culminando na pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Ainda em primeira fase, verifico que o réu JHONATHA, por sua vez, conforme se infere da folha de antecedentes (fls. 52/53) e certidão (fls. 59/61), embora seja reincidente, circunstância que será apreciada apenas em segunda fase do cálculo da pena, não ostenta outro antecedente desabonador, razão pela qual, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, em 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em segunda fase da aplicação da pena, reconheço a agravante da reincidência para os réus ADAILTON e JHONATHA. Com efeito, o réu ADAILTON é reincidente em crime patrimonial, conforme detalhado acima, com condenações anteriores em processo da 17ª e da 29ª Varas Criminais da Capital, consoante folha de antecedentes (fls. 41/51) e certidão (fls. 62/65). O réu JHONATHA, por sua vez, consoante se infere da folha de antecedentes (fls. 52/53) e certidão (fls. 59/61), apresenta condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas em processo no 0000778-70.2016.8.26.0628, da 3ª Vara do Foro de Itapeverica da Serra, com trânsito em julgado para a Defesa aos 08/04/2019, aparentemente estava em cumprimento de pena, obtido progressão para o regime aberto em 16/06/2020.

Assim, em segunda fase, para os réus ADAILTON e JHONATHA, aumento a pena em 1/6 pela reincidência, culminando na pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa para o réu JHONATHA e 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-

multa para o réu ADAILTON. Em relação ao réu BRUNO, mantenho a pena fixada em primeira fase.

Em terceira fase, aumento a pena do crime de roubo em 2/3 (dois terços) em razão da majorante do emprego de arma de fogo, perfazendo um total de 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa para o réu ADAILTON e de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa para os réus BRUNO e JHONATHA. Registro a aplicação, no presente caso, da regra disposta no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal: "No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua".

Regime de cumprimento de pena

O crime de roubo vem se alastrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. Não se olvida a gravidade do crime cometido. Por tais circunstâncias, pela reincidência dos Réus Adailton e Jhonatha, presença de mau antecedente com relação aos Réus Adailton e Bruno (registrando-se, inclusive, que o antecedente desabonador é justamente condenação anterior pela prática do mesmo crime - roubo), e quantidade de pena aplicada, o único regime de cumprimento de pena compatível com o caso é o inicial fechado (artigo 33, §§ 2º, "a" e 3º do Código Penal).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não estarem preenchidas as condições necessárias especificadas no artigo 44 do Código Penal, notadamente o fato de que se trata de crime praticado mediante grave ameaça à pessoa e pena privativa de liberdade superior a quatro anos, fatos impeditivos da concessão do benefício.

#### DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR os acusados ADAILTON AZEVEDO, JHONATHA SANTANA DA SILVA e BRUNO RODRIGUES DA SILVA, qualificados nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, impondo, por isso, para o réu ADAILTON a pena privativa de liberdade de 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal e para os réus JHONATHA e BRUNO a pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como o pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que os réus tenham condição financeira favorecida.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003 condeno cada Réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Considerando que os réus responderam a todo o processo presos, não se justificando suas solturas agora que condenados, mantenho a prisão provisória. Com efeito, conforme já salientado, o crime de roubo vem se alastrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. O Réu Adailton é reincidente, possui mau antecedente e estava na situação de procurado, conforme se extrai da folha de antecedentes as fls. 41/51. O Réu Jhonatha também é reincidente e, aparentemente estava em cumprimento de pena, tendo sido beneficiado com a progressão ao regime aberto aos 16/06/2020 (fls. 59/61). O Réu Bruno, por sua vez, também ostenta mau antecedente, condenação anterior por crime de roubo majorado, em processo da 14ª Vara Criminal da Capital, conforme certidão as fls. 181/182 e 224/226. Assim, a manutenção da custódia cautelar é de rigor. Recomendem-se os réus.

Autorizo, se o caso, a expedição de guias de recolhimento provisórias.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lancem-se o nome dos sentenciados no "Rol dos Culpados" e expeçam-se

guias de recolhimento definitivas (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intimem-se os réus, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 (dez) dias.

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao Ministério Público para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 14 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA